



PUTUSAN
Nomor 3512 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASMA ABD. KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, RT 004, RW 002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
2. **MARWIA H. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Raya Soakonora, RT 010, RW 05, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
3. **ABD. MABUD HASAN MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Gading Raya, Kelurahan Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
4. **MA'RUF HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Jaletreng, RT 001, RW 003, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. **HIKMA HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, RT 004, RW 002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
6. **AKMAL HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, RT 004, RW 002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
7. **RABIA HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, RT 004, RW 002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Utara;

8. **SUMARYATI MANYILA**, bertempat tinggal di Ling. Ngidi, RT 004, RW 004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
9. **SAFRUDIN MANYILA**, bertempat tinggal di Jalan Singa 3, Nomor 37 A, RT 003, RW 001, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. **SITI MURNI MANYILA**, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sumati, RT 002, RW 001, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Pemohon Kasasi I, II, III, V, VII, VIII, IX dan X dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'ruf Hasan dan Akmal Hasan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 September 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

L a w a n

SAID SOLEMAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Antula, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ramli Antula, S.H., & Rekan, beralamat di Desa Gososma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

1. **RAFUL SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat,
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

2. **CITRA DEWI SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
3. **MOIKE SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
4. **SONYA MEGAWATI SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
5. **MUHAMMAD BAHTIAR SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisinga Mangaraja, RT 02, RW 003, Kampung Baru, Kecamatan/Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk sementara waktu beralamat di Desa Kira, RT 01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Para Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV, dan V dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Antula, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ramli Antula, S.H., & Rekan, beralamat di Desa Gososma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Melarang Para Tergugat memasuki sekaligus menghentikan kegiatan untuk mengolah dan mengambil hasil dari objek sengketa *a quo*;

II. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan jual beli tanggal 7 Oktober 1971 antara Hi. Hasan Muhammad dengan Makmur Kantor adalah sah;
4. Menyatakan Dusun Kelapa/objek sengketa yang terletak di daerah Kali Ira, Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Almarhum Mahmud Dojang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Almarhum Jahja Djam;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Almarhum Abd. Kadir Gufu;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Almarhum Mahmud Dojang;adalah milik Almarhum Hi. Hasan Muhammad yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan perbuatan Safrudin Soleman alias Cokro maupun Tergugat I yang menguasai dan menikmati objek sengketa sejak meninggalnya Makmur Kantor sampai diajukannya gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk segera menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela bila perlu dengan bantuan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



aparatus keamanan (kepolisian);

7. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

III. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 22 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanggal 7 Oktober 1971 antara Hi. Hasan Muhammad dengan Makmur Kantor adalah sah;
3. Menyatakan Dusun Kelapa/objek sengketa yang terletak di daerah Kali

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira, Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Almarhum Mahmud Dojang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Almarhum Jahja Djam;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Almarhum Abd. Kadir Gufu;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Almarhum Mahmud Dojang;

adalah milik Almarhum Hi. Hasan Muhammad yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

4. Menyatakan perbuatan Safrudin Soleman alias Cokro maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan menikmati objek sengketa milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Hi. Hasan Muhammad sejak meninggalnya Makmur Kantor sampai diajukannya gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tanah/kebun kelapa kepada Para Penggugat secara sukarela bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (kepolisian);
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.384.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT TTE., tanggal 21 Agustus 2019, dengan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Terbanding ditolak;
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang semula Para Penggugat/Para Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 21 Agustus 2019 dengan Nomor 13/PDT/2019/PT TTE dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan jual beli tanggal 7 Oktober 1971 antara Hi. Hasan Muhammad dengan Makmur Kantor adalah sah;
3. Menyatakan Dusun Kelapa/objek sengketa yang terletak di daerah Kali Ira, Desa Dokulamo dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Almarhum Mahmud Dojang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Almarhum Jahja Djam;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Almarhum Abd. Kadir Gufu;
 - Sebelah selatan berbatas dengan milik Almarhum Mahmud Dojang; adalah milik Almarhum Hi. Hasan Muhammad yang secara hukum menjadi milik Para Pemohon Kasasi sebagai ahli warisnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tanah/kebun kelapa kepada Para Pemohon Kasasi secara sukarela bila perlu bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena bukti surat jual beli objek sengketa dibuat di bawah tangan dan tidak ada cap stempel Kepala Desa/Lurah atau Kepala Kampung, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti tersebut harus didukung dengan bukti yang lain, namun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli objek sengketa tersebut, lagi pula Para Penggugat maupun Hi. Hasan Muhammad tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ASMA ABD. KADIR, 2. MARWIA H. MUHAMMAD, 3. ABD. MABUD HASAN MUHAMMAD, 4. MA'RUF HASAN, 5. HIKMA HASAN, 6. AKMAL HASAN, 7. RABIA HASAN, 8. SUMARYATI MANYILA, 9. SAFRUDIN MANYILA, dan 10. SITI MURNI MANYILA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ASMA ABD. KADIR**, 2. **MARWIA H. MUHAMMAD**, 3. **ABD. MABUD HASAN MUHAMMAD**, 4. **MA'RUF HASAN**, 5. **HIKMA HASAN**, 6. **AKMAL HASAN**, 7. **RABIA HASAN**, 8. **SUMARYATI MANYILA**, 9. **SAFRUDIN MANYILA**, dan 10. **SITI MURNI MANYILA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3512 K/Pdt/2023